

04. La mise en œuvre de la politique fiscale minière

COMMENCER LE MODULE



Objectifs du module

Comprendre à quels défis sont confrontées les administrations fiscales et douanières et quelles solutions peuvent être apportées dans la mise en œuvre de la politique fiscale au sein du secteur extractif.

Quels sont les premiers défis, d'ordre comptable et financier, auxquels sont confrontés les administrations fiscales et douanières ?

L'administration des recettes des industries extractives diffère de l'administration fiscale habituelle. Les administrations fiscales et douanières se sont réformées depuis plusieurs décennies notamment dans leur organisation. **Elles sont passées d'une approche par impôt à une approche fonctionnelle** consistant à **segmenter les contribuables selon leur taille** (estimée par leur chiffre d'affaires). Certains pays africains suivant ceux d'Amérique latine ont adopté des agences de recettes qui fusionnent les administrations fiscale et douanière. L'autonomie de ces agences serait **une garantie d'une meilleure collecte de l'impôt**, en particulier d'une moindre corruption. Les agences de recettes permettent également **une meilleure coordination entre douanes et impôts**.

Dans tous les cas, les 3 premiers défis auxquels les administrations fiscale et douanières doivent faire face consistent à **évaluer la quantité produite, le prix de vente et les coûts de production**.

Évaluer la quantité produite

$$\text{Quantité du minerai} = \text{Poids} \times \text{Teneur}$$

PROBLÈME

L'évaluation des quantités de minerais extraites (teneur...), de gaz ou de pétrole peut nécessiter **une expertise dont ne dispose pas le pays**. Une difficulté notable pour certains minerais est qu'il y en ait plusieurs dont les valeurs varient sensiblement.

Par exemple, les lingots d'or produits sur les sites miniers et exportés peuvent contenir de l'argent, du platine et des terres rares. **La valorisation de ces produits secondaires de l'activité principale qui est aurifère est parfois ignorée**.

PISTE DE SOLUTION

Une solution consiste alors à **déléguer à des entreprises privées cette expertise** qui se chargent de certifier le volume produit. Cependant, ce type de contrat qui associe la société au Ministre des Mines ou du Pétrole n'est pas systématiquement connu des administrations fiscale ou douanière.

Évaluer le prix de vente

Chiffre d'affaires = Quantité × Prix

PROBLÈME

Une autre difficulté concerne le prix de référence qui permet d'évaluer la valeur de la production. Celui-ci peut être manipulé par les contrats de couverture (cf. Module 3 sur l'optimisation fiscale agressive), mais également selon la date de facturation en choisissant celle où les cours sont les plus bas.



Nous supposons la production annuelle d'une mine d'or dans le tableau suivant. **Répondez aux questions** suivantes.

		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total	Moyenne
Cours	USD/oz	1000	1 100	1 400	1 050	900	800	850	1 300	1 600	1 700	1 800	2 000		1 292
Minéral extrait	t	10 000	12 000	12 000	15 000	15 000	9 000	9 000	12 000	12 000	14 000	12 000	10 000	142 000	11 833
Teneur	oz/t	0,223	0,225	0,198	0,185	0,185	0,223	0,321	0,311	0,255	0,286	0,296	0,223		0,244
Production réalisée	oz	2 230	2 700	2 376	2 775	2 775	2 007	2 889	3 732	3 060	4 004	3 552	2 230	34 330	2 890

Document téléchargeable

Téléchargez le fichier Excel ci-dessous pour conserver les données.

01. Données.xlsx

12 KB

PISTE DE SOLUTION

Afin d'éviter une minoration du prix de vente, **plusieurs solutions complémentaires peuvent être envisagées**, elles vous seront détaillées ci-dessous.

La non-reconnaissance
des contrats de couverture

La législation peut tout d'abord **interdire ou du moins ne pas reconnaître fiscalement les contrats de couverture**.

La valorisation au
cours mondial

La législation peut également **imposer de valoriser la production réalisée en suivant le cours mondial de la matière première à une date déterminée**. C'est par exemple le cas pour l'or en Guinée, où le code minier dispose que l'or est valorisé selon le « Fixing de l'après-midi à Londres » et que la redevance minière devient exigible à la « date de la pesée des lingots à la Banque Centrale ».

Évidemment, cette solution n'est possible que pour les substances dont il existe un cours de référence.

La fixation d'un prix plancher

Pour certaines substances, il est par ailleurs possible de **fixer un prix plancher**. C'est par exemple le cas pour le pétrole au Cameroun, où le code pétrolier dispose que la valeur de la production commercialisée doit être conforme au « prix courant du marché international ». Celui-ci prend la forme d'un prix plancher, fixé par décret, calculé trimestriellement comme la « moyenne de toutes les cotations moyennes du Brent daté, ou autre brut de référence choisi par accord mutuel du titulaire et de l'État ».

La fixation de la date
de valorisation

Pour limiter la manipulation de la date de valorisation de la production, il est possible de **considérer un cours de référence moyen sur une période** (hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle) ou de **considérer la date d'exportation constatée physiquement par l'administration des douanes**.

Évaluer les coûts de production

$$\text{Profit} = \text{Chiffre d'affaires} - \text{Coûts de production}$$

PROBLÈME

Les administrations doivent également **faire face aux stratégies d'optimisation fiscale agressive des entreprises**, qui peuvent chercher à manipuler leurs coûts de production, via par exemple la sous-capitalisation ou les prix de transfert (cf. Module 3 sur l'optimisation fiscale agressive).

PISTE DE SOLUTION

Afin d'éviter l'érosion des assiettes imposables, **plusieurs solutions peuvent être mises en place : des règles de sous-capitalisation, des retenues à la source, l'application du principe de pleine concurrence**, etc. Les pays peuvent bénéficier d'une assistance technique de la part de partenaires techniques comme le FMI, l'OCDE, la Banque Mondiale, l'AFD...

I.2 La fragmentation des administrations

En quoi la fragmentation des administrations peut-elle être problématique ?

PROBLÈME

Les défauts de coordination en matière d'administration fiscale

La fragmentation des administrations constitue une première difficulté. En effet, l'administration du Ministère en charge des Secteurs minier et pétrolier jouent un rôle important dans la définition et l'application des régimes fiscaux de ces secteurs. Les défauts de coordination entre les Ministères sont possibles.

Généralement, l'administration fiscale est responsable des recettes, le département du Ministère des Mines ou du Pétrole est en charge de la production de ressources naturelles et du cadastre minier ou pétrolier, donc des redevances superficielles, l'entreprise publique commercialise la production reçue dans le cas de contrat de partage. Selon les pays, les redevances minières peuvent être collectées par l'administration des douanes si leur évaluation se fait à l'exportation ou par le ministère des mines si elle se fait à la sortie de la mine.

Cette répartition des rôles peut cependant être modifiée, le Ministère des Ressources naturelles ou la Société nationale minière ou pétrolière étant alors en charge de la plupart de ces fonctions. La fragmentation des services administratifs en charge de l'industrie extractive peut s'expliquer par le jeu politique et les pouvoirs des ministres de tutelle respectif. Il peut alors s'avérer particulièrement difficile de réorganiser ces services.

Pour Calder (2014), cette fragmentation entraîne :

- Une plus grande complexité ;

- Une charge supplémentaire pour les contribuables par une duplication des tâches notamment ;
- Un manque de clarté et donc de redevabilité ;
- *In fine*, une faible capacité globale à mettre en œuvre un régime fiscal complexe et à gérer ce secteur.

PISTE DE SOLUTION

Les meilleures pratiques en matière d'administration fiscale de l'activité minière

- Tenir à jour le cadastre minier et pétrolier (base de données des titres d'exploration et d'exploitation, de leurs propriétaires, leur localisation, leur durée...) ;
- Enregistrer et conserver tous les contrats ;
- Conserver les études de faisabilité précisant les prévisions de production, les dépenses et les coûts de production ;
- Connaître les transferts ou tout changement de propriétaires directs ou indirects des titres...

Dans la plupart des pays développés riches en ressources naturelles, l'administration de l'industrie extractive est centralisée, même si les ressources naturelles ne sont pas géographiquement concentrées. Cependant, les taxes provinciales ou régionales peuvent être déductibles des impôts centraux levés sur le secteur (cas du Canada où la redevance minière provinciale est déductible de l'IS fédéral). La duplication des administrations fiscales (provinciales et centrales) accroît la complexité du régime fiscal.

I.3 L'activité minière artisanale et la concurrence fiscale entre pays

Pourquoi l'activité minière artisanale représente-t-elle également un défi ?

PROBLÈME

L'activité minière artisanale est assimilable généralement à **une activité économique informelle**. Malgré la délivrance de permis d'exploitation artisanale, la quantité produite de minerais notamment en or est très mal appréhendée par l'administration fiscale.

Un trafic est alors possible d'un pays à l'autre selon notamment les différences de taux d'imposition sur la production minière et le contrôle plus ou moins stricte des frontières politiques. Cette contrebande en partie suscitée par des différences de taxation peut entretenir une instabilité politique, voire des conflits.

Exemples de contrebande

- [La fraude autour de la production d'or fait perdre beaucoup d'argent au Burkina, RFI, 10 décembre 2017\(opens in a new tab\)](#)
- [L'Union européenne impose le traçage des métaux rares pour lutter contre le trafic des minerais du conflit, FranceInfo, 15 janvier 2021](#)

PISTE DE SOLUTION

Une première solution pourrait être une **coordination fiscale au niveau régional**. Cependant, certains pays peuvent gagner à cette activité.

Une autre solution est l'établissement de **standards internationaux** pour influencer la demande de minéraux et dissuader celles provenant de zones de risques. Selon OCDE (2016), la notion de risques inclue toutes les formes de torture, de traitement dégradant, de travaux forcés, les pires formes de travail des enfants, des violations brutales des droits de l'homme, des conflits, des crimes de guerre, des génocides... Cette standardisation nécessite la traçabilité des minerais exploités :

- [Le processus de Kimberley pour les diamants\(opens in a new tab\)](#)
- [Le standard Conflict-Free pour l'or\(opens in a new tab\)](#)
- [La régulation européenne de 2021 pour établir une certification Conflict-Free pour les minéraux\(opens in a new tab\)](#) (la régulation européenne couvre l'or, l'étain, le tungstène et le tantalium)